



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Folha :1

Boletim No.: 10344/2016

INICIADO:08/12/2016 12:45hs e EMITIDO:08/12/2016 18:16hs

JML000CBDJEFFJ\]

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1o, e 34 (Art.35, caput)

Consumado

Espécie: Ato infracional

Natureza: A.I.-Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Ato infracional

Natureza: A.I.-Associarem-se duas ou mais pessoas - arts. 33, caput e § 1o, e 34

Consumado

Local: RUA BUERU, 0 - PENHA - CEP: 03710-000 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Favela - Outros

Circunscrição: 10 D.P. - PENHA DE FRANCA

Ocorrência: 08/12/2016 às 11:12 horas

Comunicação: 08/12/2016 às 12:40 horas

Elaboração: 08/12/2016 às 12:45 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- BRUNO OLIVEIRA SOUZA - Presente ao plantão - RG: 46331993-SP

emitido em 16/09/2008 - Exibiu o RG original: Sim

Pai: MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA - Mãe: FATIMA REGINA DA SILVA

Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino

Nascimento: 19/05/1990 26 anos - Estado civil: Solteiro

Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA DOMINGOS CUBAS, 230 - S.PAULO SP

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098--6010



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Folha :2

Boletim No.: 10344/2016

INICIADO:08/12/2016 12:45hs e EMITIDO:08/12/2016 18:16hs

JML000CBDJEFFJ\]

Testemunha:

- ROGENIO SANTOS DE JESUS - Presente ao plantão - RG: 29793417-SP
emitido em 04/11/1998 - Exibiu o RG original: Não - Pai: DOMINGOS DE JESUS
Mãe: MARIA MARTINHA BISPO DOS SANTOS - Natural de: GUARUJA -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 01/05/1983
33 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Partes:

- NEUSA RAMOS - Presente ao plantão - RG: 28027380-SP
emitido em 16/06/2015 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: JOÃO RAMOS
Mãe: BENEDITA APARECIDA DE MORAES RAMOS - Natural de: BRASILEIRA
Sexo: Feminino - Nascimento: 23/07/1961 55 anos - Profissão: APOSENTADO(A)
Instrução: 1 Grau incompleto - CPF: 25660422845
E-mail: NEUSAR1961@GMAIL.COM - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Residencial: RUA LOANDA, 6 FUNDOS - PENHA
S.PAULO - SP - Telefones: (11)2762-7389 (Residencial), (11)96703-3111 - Oi
(Residencial)

Condutor:

- JONATHAN XAVIER PINHEIRO - Presente ao plantão - RG: 46605230-SP
emitido em 12/04/2010 - Exibiu o RG original: Não
Outros documentos: RE 142 100-0 - SD PM XAVIER
Pai: JOSEVALDO XAVIER PINHEIRO
Mãe: MARIA DE NAZARE SOARES DA SILVA PINHEIRO - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 13/06/1990
26 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL MILITAR
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: AV: AIRTON PRETINI, 69 A - PENHA DE FRANÇA - S.PAULO
SP - Empresa: 03 CIA DO 51 BPM/M - Telefones: (11)2295-9973 (Comercial)

Curador:

- JUSTIÇA PÚBLICA - Não presente ao plantão - Exibiu o RG original: Não
Sexo: Ignorado - Advogado Presente no Plantão: Não

Adolescente infrator:

- MATEUS DOS SANTOS SOUSA PEREIRA - Presente ao plantão - RG: 52436628-SP
emitido em 14/01/2014 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: LUCIELDO DE SOUSA PEREIRA - Mãe: RENATA DOS SANTOS PEREIRA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 13/02/2000 16 anos - Estado civil: Solteiro

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP, CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098--6010



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Folha :3

Boletim No.: 10344/2016

INICIADO:08/12/2016 12:45hs e EMITIDO:08/12/2016 18:16hs

JML000CBDJEFFJ\]

Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Cutis: Branca - Endereço Residencial: RUA PARATIJI, 52 - JARDIM JAÚ
 S.PAULO - SP
 - LUIZ FELIPE DA SILVA ALBINO - Presente ao plantão - RG: 53499283-SP
 emitido em 10/07/2014 - Exibiu o RG original: Sim - Pai: VALDECIR ALBINO
 Mãe: SILVANIA DA SILVA ALBINO - Natural de: S.PAULO - SP
 Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 06/08/1999
 17 anos - Estado civil: Solteiro - Instrução: 1 Grau completo
 CPF: 45338379805 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Preta
 Endereço Residencial: RUA MANUEL DE BARROS, 135 - CANGAIBA - S.PAULO - SP
 Telefones: (11)2791-1881 (Residencial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Papel - diversos - Qtde: 1
 Unidade.: Unidade
 Observações:
 PEDAÇO DE PAPEL APARENTAMENTE CONTENDO ANOTAÇÕES SOBRE O TRÁFICO
 Pessoa relacionada: BRUNO OLIVEIRA SOUZA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Bateria de telefone celular - Qtde: 2
 Unidade.: Unidade - Marca: BATERIA DE RADIO HT
 Observações: BATERIA DE RADIO HT
 Pessoa relacionada: LUIZ FELIPE DA SILVA ALBINO
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
 Unidade.: Unidade - Marca: SAMSUNG - Observações: CELULAR SAMSUNG BRANCO
 Pessoa relacionada: MATEUS DOS SANTOS SOUSA PEREIRA
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Qtde: 40
 Unidade.: Valor - Observações: R\$ 40,00 EM ESPÉCIE
 Pessoa relacionada: BRUNO OLIVEIRA SOUZA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 179,4
 Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 85 - Involucro: PLÁSTICO
 Observações: 179,4 G DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER COCAÍNA - ITEM A
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 30,4
 Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 6 - Involucro: PLÁSTICO
 Observações: 30,4 G DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER MACONHA - ITEM B
- Tóxico: Ecstasy - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 11,9
 Acondicionamento: COMPRIMIDO - Quantidade: 10 - Involucro: PAPEL ALUMINIO
 Observações: 11,9 G DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER DROGAS SINTÉTICAS

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098--6010



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Boletim No.: 10344/2016

INICIADO: 08/12/2016 12:45hs e EMITIDO: 08/12/2016 18:16hs

Folha : 4

JML000CBDJEFFJ\]

Histórico:

Comparecem os policiais militares condutor e testemunha informando que estavam em patrulhamento pela Av. Gov. Carvalho Pinto quando foram informados por um popular que em uma viela próxima, na verdade uma escadaria, que dá acesso à Favela da Bueru estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes. Imediatamente rumaram para o local e depararam-se com o adolescente M.S.S.P que ao avistá-los imediatamente começou a fugir para o interior da favela, sendo abordado ainda na escadaria. Em busca pessoal, foi encontrado um aparelho celular marca Samsung perdido, fato narrado no B0 1549428/2016. Alguns metros à frente estavam o adolescente L.F.S.A e o indiciado que também tentaram correr mas também foram abordados. Com L.F.S.A foram encontradas duas baterias de rádio HT e com o indiciado foi encontrada uma pochete e dentro dela um pedaço de papel aparentemente contendo anotações referentes ao movimento do tráfico de drogas, R\$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, 10 (dez) comprimidos aparentando serem drogas sintéticas, 6 (seis) pequenas porções de substância aparentando ser maconha e 85 (oitenta e cinco) pinos plásticos contendo substância aparentando ser cocaína.

Compareceu a parte N.R. que confirmou os fatos narados no B0 eletrônico 1549428/2016 ratificando que perdeu seu aparelho celular marca Samsung no dia 02/12/2016 por volta das 18h00 na Rua Loanda, 6, fundos, São Paulo/SP.

As substâncias foram periciadas, sendo constatado tratarem-se de: 63,3 g (sessenta e três gramas e três decigramas) de cocaína e 20,2 g (vinte gramas e dois decigramas) de tetrahidrocanabino.

A substância sintética não foi periciada, uma vez que o plantão do IC não realiza este tipo de exame a título de constatação, sendo enviada via expediente para posterior exame.

O aparelho celular Samsung foi devolvido à sua proprietária.

As baterias de rádio HT foram apreendidos, assim como o dinheiro.

A folha de papel contendo as anotações também foi apreendida, sendo juntada aos autos do IP.

Nos termos do artigo 140 3º da Constituição do Estado de São Paulo, que garante a independência funcional do Delegado de Polícia e no inciso I da Recomendação DGP-1/2005, que garante ao Delegado de Polícia formar soberanamente sua convicção jurídica, inadmitindo-se qualquer tipo de ingerência em relação ao enquadramento típico da conduta e à existência do estado flagrancial, passo a decidir:

De acordo com o conjunto probatório colhido nesta juízo de cognição sumaríssima, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade do fato, consubstanciados no depoimento dos policiais militares e na prova pericial realizada.

Em relação à versão do indiciado e dos adolescentes infratores, que contradizem

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098--6010



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Folha :5

Boletim No.: 10344/2016

INICIADO:08/12/2016 12:45hs e EMITIDO:08/12/2016 18:16hs

JML000CBDJEFFJ\]

o afirmado pelos PM's, há que se dizer que os agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legalidade de seus atos, não havendo neste momento, nada que autorize concluir que os policiais militares deliberadamente estejam prejudicando um inocente, ressaltando-se a possibilidade de produção de provas em sentido contrário durante toda a persecução penal, já que tal presunção, como sabido, é apenas relativa.

Como o indiciado foi flagrado cometendo a infração penal, ficou caracterizada a situação prevista no artigo 302, I do CPP, razão pela qual a autoridade policial ratificou a voz de prisão dada pelo condutor e determinou a lavratura do APF. Quanto aos adolescentes infratores, decide-se o seguinte: Em relação ao adolescente M.S.S.P, em consulta ao sistema RD0, verifica-se que ele já transgrediu a lei penal diversas vezes, tendo sido apreendido nada menos que sete vezes antes de hoje, sendo duas por tráfico e porte de arma, um só por tráfico, um roubo, um desacato a funcionário do CEU Tiquatira, uma rebelião quando estava internado na Fundação Casa e um protesto violento com queima de pneus e interdição da via pública, sendo necessário, para a manutenção da ordem pública, uma vez que mesmo em tenra idade já apresenta extensa lista de problemas com a Justiça, e com fulcro no art. 174 do ECA, determinou-se sua apreensão.

Em relação ao adolescente L.F.S.A, muito embora o mesmo não apresente histórico de prática de atos infracionais, em seu depoimento mostrou seu comprometimento com seus comparsas, tentando chamar somente para si um infração que é de todos, tentando assim afastar da incidência da lei penal o maior de idade e o outro adolescente cuja vida pregressa já relatamos. Esse comportamento, portanto, mostra sua personalidade desviada e voltada à prática criminal, devendo, para sua proteção pessoal, já que é claro que o crime organizado está facilmente cooptando-o, necessário que o Estado intervenha em sua educação, razão pela qual, com fulcro no mesmo diploma legal em epígrafe, determina-se sua apreensão. Nada mais.

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

RENATO CESAR MARQUES
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

DENIS CORTIZ DA SILVA
DELEGADO DE POLÍCIA

10º D.P. PENHA DE FRANCA

Endereço da delegacia : AV AIRTON PRETINI, 69 - PENHA-S.PAULO-SP. CEP: 03090-000

Telefone: (11)2098--6010



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 30

23
A

Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

Boletim No.: 1549428/2016

INICIADO:03/12/2016 23:13hs e EMITIDO:03/12/2016 23:13hs

2ª Via

Folha :1

SKLMPOCDBDJJIOKZ

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Perda/Extravio

Natureza: Perda/Extravio

Consumado

Local: RUA LOANDA, 6 Fundos - TATUAPE - S.PAULO - SP

Tipo de local: Outros - Outros

Circunscrição: 52 D.P. - PARQUE S.JORGE

Ocorrência: 02/12/2016 A NOITE

Comunicação: 02/12/2016 às 21:10 horas

Elaboração: 03/12/2016 às 23:13 horas

Flagrante: Não

Declarante:

- NEUSA RAMOS - Não presente ao plantão - RG: 28027380-SP

Exibiu o RG original: Não - Pai: João Ramos

Mãe: Benedita Aparecida de Moraes Ramos - Natural de: Brasileira

Sexo: Feminino - Nascimento: 23/07/1961 55 anos - CPF: 25660422845

E-mail: neusar1961@gmail.com - Endereço Residencial: Rua Loanda, 6

Fundos - Guaiaúna - CEP: 03630-060 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)

2762-7389 - Outros (Residencial), (11)96703-3111 - Outros (Residencial)

Objetos - (EXTRAVIADO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1

Unidade.: Unidade - Número: 7892509074254| - IMEI: 354684065021472

Operadora: Não se aplica - Marca: Samsung|

Observações: 032\$(11)954158504|Oi|

Histórico:

EU (ACIMA QUALIFICADO) DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE EXTRAVIEI OS ITENS ELENCADOS| - Atendimento (A redação do presente Boletim Eletrônico de Ocorrência foi elaborada pelo(a) Declarante e as informações nele constantes são de sua exclusiva responsabilidade.

IMPORTANTE:

DELEGACIA ELETRONICA

Endereço da delegacia : RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 527 - CENTRO-S.PAULO-SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL CARLOS SOARES, liberado nos autos em 13/01/2017 às 16:57. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0104044-61.2016.8.26.0050 e código 332346.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 31

24
16

Dependência: DELEGACIA ELETRONICA

Boletim No.: 1549428/2016

INICIADO:03/12/2016 23:13hs e EMITIDO:03/12/2016 23:13hs

2ª Via

Folha : 2
SKLMPOCBDDJJIOKZ836

- Mesmo que o CELULAR seja recuperado, não haverá possibilidade de cancelamento deste B.E.O..)

Solução: BO PARA REGISTRO

FABIO JOSÉ DA SILVA
AG. TELECOMUNICAÇÕES

MAURICIO MARTINS DA SILVA
DELEGADO DE POLÍCIA

DELEGACIA ELETRONICA

Endereço da delegacia : RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 527 - CENTRO-S.PAULO-SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL CARLOS SOARES, liberado nos autos em 13/01/2017 às 16:57. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sq/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0104044-61.2016.8.26.0050 e código 332346.